

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N°.....002033

Tocache,

27 JUN 2023

Vistos: El Memorando N° 339-2023-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 15 de mayo; el Informe N° 008-2023-GRSM/DRE/UGEL-T/ST-CPPADD de fecha 09 de mayo del 2023.

CONSIDERANDO:

Que, en la Constitución Política del Perú, expresa en su Artículo 16.- Tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados: El Estado coordina la política educativa. Formula los lineamientos generales de los planes de estudios, así como los requisitos mínimos de la organización de los centros educativos. Supervisa su cumplimiento y la calidad de la educación. Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas. Se da prioridad a la educación en la asignación de recursos ordinarios del Presupuesto de la República;

Que, en el Artículo 141°.- De la Unidad de Gestión Educativa Local, del Decreto Supremo N° 011-2012-ED, señala que, la Unidad de Gestión Educativa Local, es una instancia de ejecución descentralizada del Gobierno Regional. La Unidad de Gestión Educativa Local tiene funciones de Unidad Ejecutora presupuestal, en el marco del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Su creación, funcionamiento, fusión o supresión es autorizada por el Gobierno Regional, con opinión del Ministerio de Educación;

Que, la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, tiene por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la Administración Pública sirva a la protección del interés general, garantizando los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general;

Que, con Resolución Directoral U.G.E.L. - Tocache N°000058 de fecha 19 de mayo de 2016. mediante el cual resuelven: 1.- ANTECEDENTES: INSTAURAR proceso administrativo disciplinario, en contra del docente Gerónimo Paima Sangama, por la presunta comisión de falta administrativa de Hostigamiento sexual al haber realizado tocamientos indebidos en agravio de menores estudiantes de la 1.E N°0636, jurisdicción del distrito de Pólvora. Conforme a la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento sexual - Ley N°27942, se presume que se ha transgredido, mencionada norma en su artículo 2° Ámbito de aplicación numeral 2. artículo 4° CONCEPTOS numeral 4.1 artículo 6° De las manifestaciones del hostigamiento sexual, literal d) concordante con la resolución Ministerial N°0519- 2012-ED de fecha 19 de diciembre del año 2012, en la que se resuelve aprobar la Directiva N°019-2012-MINEDU/VMGI-OET, denominada "Lineamientos para la prevención y protección de las y los estudiantes contra la violencia ejercida por personal de las instituciones educativas" el numeral 5.2 Glosario de Términos, acápite 5.2.10. Punto numero 6 disposiciones específicas, numeral 6.2, acápite 6.3.2 a su vez se ha visto transgredido el "Principio del interés superior del Niño, Niña y Adolescente" por lo que dichos hechos denunciados configuran conforme lo prescribe el artículo 49° literal f) de la Ley de la reforma Magisterial Ley N°29944.

Que, con Resolución Directoral UGEL-Tocache No 000178-2016, emitido en fecha 15 de agosto de 2016, la cual resuelve: **IMPONGASE** al administrado



profesor Gerónimo Paima Sangama, la sanción de Cese Temporal por un periodo de 12 meses, según lo estipula el artículo 48° de la Ley N°29944 de la Ley de la Reforma Magisterial por falta Administrativa de Hostigamiento Sexual al haber realizado tocamientos indebidos en agravio a dos menores estudiantes de la Institución Educativa N°0636, jurisdicción del distrito de Pólvora, conforme a la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento sexual- Ley N°27942, se transgredió la mencionada norma en su artículo 2° Ámbito de aplicación numeral 2, artículo 4° CONCEPTOS numeral 4.1 artículo 6° De las manifestaciones del hostigamiento sexual, literal d) concordante con la resolución Ministerial N°0519- 2012-ED de fecha 19 de diciembre del año 2012; en la que se resuelve aprobar la Directiva N°019-2012-MINEDU/VMGI-OET, denominada "Lineamientos para la Prevención y protección de las y los estudiantes contra la violencia ejercida por personal de las instituciones educativas" el numeral 5.2 Glosario de Términos, acápite 5.2.10. Punto numero 6 disposiciones específicas, numeral 6.2, acápite 6.3.2 a su vez se ha visto transgredido el "Principio del interés superior del Niño, Niña y Adolescente" por lo que dichos hechos denunciados configuran conforme lo prescribe el artículo 49° literal f) de la Ley de la reforma Magisterial Ley N°29944.



Que, la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, en su artículo 73° señala que la "Unidad de Gestión Educativa Local, es una instancia de ejecución descentralizada del Gobierno Regional con Autonomía y siendo una de sus funciones actuar como instancia administrativa en los asuntos de su competencia".

Que, el artículo 2° numeral 20 de la Constitución Política del Perú, sobre los Derechos Fundamentales establece que toda persona tiene derecho: A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal, bajo responsabilidad.

Que, respecto a la petición del administrado GERONIMO PAIMA SANGAMA, sobre dejar sin efecto y nulidad de la Resolución Directoral UGEL-T N°000178, POR HABERSE SOBRESEIDO LA CAUSA SOBRE ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES.

Que, es menester indicar que no existe recurso impugnativo alguno en contra de los alcances de la R.D UGEL-T N°000178, por tanto, no procede su petición; el docente nunca ha presentado recurso alguno en contra del acto resolutivo antes mencionado, para que sea elevado al TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL, para que resuelvan su petición dándole como fundado o infundado su pretensión. Asimismo, para que a futuro pueda proceder al ámbito judicial, ya que es pertinente tener en cuenta el artículo 120° del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, ha establecido lo siguiente: "La resolución del Tribunal del Servicio Civil que resuelve el recurso de apelación o la denegatoria ficta, agotan la vía administrativa, por lo que no cabe interponer recurso alguno. Contra las decisiones del Tribunal, corresponde interponer demanda contencioso-administrativa".

Que, respecto a la petición del administrado GERONIMO PAIMA SANGAMA, sobre pago de remuneraciones e intereses de setiembre del año 2016 a setiembre de 2017; que, en términos de los regímenes laborales que operan en el Sector Público, el concepto de remuneración y beneficios sociales, está delimitado como aquel beneficio económico que recibe el trabajador por la prestación efectiva de sus servicios, exceptuando a dicha condición a los supuestos de suspensión imperfecta de la relación laboral (licencia por paternidad, descanso médico, vacaciones y demás supuestos regulados por las normas vigentes).

Que, de acuerdo a lo señalado en el numeral precedente, no es posible el pago de remuneraciones por trabajo que no se ha prestado efectivamente, salvo por licencia con goce de haber o por disposición de Ley expresa. En ese sentido, esta disposición establece para las entidades de la administración pública la prohibición de pago de remuneraciones por días no laborados.



Que, respecto al pago de remuneraciones por trabajo no realizado se establece en el inciso d) de la Tercera Disposición Transitoria de la Ley N° 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, dispone: "TERCERA En la Administración Pública, en materia de gestión de personal, se tomara en cuenta lo siguiente:

(...) d) El pago de remuneraciones solo corresponde como contraprestación por el trabajo efectivamente realizado, quedando prohibido, salvo disposición de Ley expresa en contrario o por aplicación de licencia con goce de haber de acuerdo a la normatividad vigente, el pago de remuneraciones por días no laborales. Asimismo, queda prohibido autorizar o efectuar adelantos con cargo a remuneraciones, bonificaciones, pensiones o por compensación por tiempo de servicio. (...)"

Que, de acuerdo a lo señalado en el numeral precedente, no es posible el pago de remuneraciones por trabajo que no se ha prestado efectivamente, salvo por licencia con goce de haber o por disposición de Ley expresa. En ese sentido, esta disposición establece para las entidades de la administración pública la prohibición de pago de remuneraciones por días no laborados.

Que, por medio del Informe N° 008-2023-GRSM/DRE/UGEL-T/ST-CPPADD de fecha 09 de mayo del 2023, recomienda declarar **IMPROCEDENTE** la pretensión del Sr. GERONIMO PAIMA SANGAMA, por cuanto carece o no tiene amparo legal su petición, por haberse agotado la vía administrativa mediante Resolución Directoral UGEL-Tocache N° 000178-2016 de fecha 15 de mayo del 2016, conforme a lo expuesto en el presente informe.

Que, con Memorando N° 339-2023-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 15 de mayo del 2023, el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache **AUTORIZA PROYECTAR RESOLUCIÓN DIRECTORAL DECLARANDO IMPROCEDENTE** el pedido del administrado Gerónimo PAIMA SANGAMA, por cuanto carece o no tiene amparo legal su petición, por haberse agotado la vía administrativa mediante Resolución Directoral Tocache N° 000178-2016 de fecha 15 de mayo del 2016.

De conformidad con la Constitución Política del Perú, el Decreto Supremo N° 011-2012-ED, Reglamento de la Ley n° 28044 Ley General de Educación, Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DECLARAR IMPROCEDENTE el pedido del administrado Gerónimo PAIMA SANGAMA.

ARTÍCULO 2.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; al administrado y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.



Regístrese y Comuníquese,

Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE